

DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO (CNJ / COMUNICA PJE)

Processo (NPU): 50040451420218240282

ID Comunicacao: 328042669

Data Disponibilizacao: 2025-07-17

Tribunal: TJSC - 1ª Vara da Comarca de Jaguaruna

<html>

<head>

<meta>

<style></style>

</head>

<body>

<article>

<header>

<div></div>

</header>

<section>EXECUCÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL N° 5004045-14.2021.8.24.0282/SC</section>

<section><table><tr><td>EXEQUENTE</td><td>: COOPERATIVA DE CREDITO E ECONOMIA COM INTERACAO SOLIDARIA - CRESOL LITORAL</td></tr><tr><td>ADVOGADO(A)</td><td>: SANDRO DE OLIVEIRA SOUZA ULIANO (OAB SC033410)</td></tr></table></section>

<section>

<p align="center">DESPACHO/DECISÃO</p>

</section>

<section>

<p>Nula a citação por edital quando esgotados os meios legais para localização do pessoal do r. u. (TJSC, Apelação Cível n. 2015.017526-2, da Capital - Norte da Ilha, rel. Des. Monteiro Rocha, j. 23-02-2016).</p>

<p>A citação por edital, medida excepcional, só deve ser promovida se comprovado o esgotamento dos meios hábeis para a localização do endereço da parte requerida, o que não ocorreu nos autos. O mero fato da parte requerida não se encontrar no endereço informado não é suficiente para permitir a citação por edital. Não esgotadas todas as tentativas de localização, a citação por edital será nula.</p>

<p>Ante o exposto:</p>

<p>I- INDEFIRO o pedido de citação por edital, nos termos retro.</p>

<p>II- Esgotadas as tentativas de citação nos endereços localizados, AUTORIZO a expedição de alvará em favor da parte exequente, franqueando-a o direito de obter informações quanto ao endereço onde pode ser encontrada a parte passiva junto – concessões de serviços públicos (de telefonia fixa e móvel – TIM, CLARO, OI).</p>

<p>EXPEÇA-SE o alvará, que permanecerá disponível no sistema EPROC para

impressão, com validade de 60 (sessenta) dias.</p>

<p>Após, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 dias, promova a citação da parte requerida (CPC, art. 240, § 2º) e dê regular andamento do feito para formação da relação processual.</p>

<p><u>Atentem, a parte requerente e o Cartório Judicial, que o processo só deverá retornar concluso para análise de eventual pedido de citação por edital após (a) esgotadas todas as tentativas de localização da parte requerida nos endereços trazidos pelos sistemas auxiliares, (b) comprovadas, nos autos, as diligências junto às concessionárias de serviços públicos (de telefonia fixa e móvel – TIM, VIVO, CLARO, OI) e (c) esgotadas todas as tentativas de localização da parte requerida nos endereços indicados pelas concessionárias de serviços públicos (de telefonia fixa e móvel – TIM, VIVO, CLARO, OI).</u></p>

<p>III - Permanecendo inerte, INTIME-SE a parte requerente pessoalmente para providenciar o andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo por abandono (CPC, art. 485, III e § 1º).</p>

<p>IV - Escoado o prazo assinalado no item retro sem manifestação, conclusos sentença/extinção.</p></section>

<section>

</section>

<section>

<p> </p>

<hr>

<p> </p></section>

<footer>

</footer></article></body></html>